

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 5 回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1 正解：エ

【解説】

ア＝×：信託会社は、国土交通大臣に届け出ることにより、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされる。免許は不要（法 77 条）。

イ＝×：自ら貸主となる賃貸は「取引」に当たらず、媒介を業者に依頼しても免許は不要（法 2 条 2 号）。

ウ＝×：名義貸しの禁止は、他人に宅建業を営ませることだけでなく、宅建業を営む旨の表示や広告をさせることも対象（法 13 条 2 項）。

エ＝○：無免許の者は、宅建業を営む旨の表示や、宅建業を営む目的での広告をしてはならない（法 12 条 2 項）。

ひっかけ：無免許・名義貸しは「営業」だけでなく「表示・広告」の段階で違反。

問 2 正解：エ

【解説】

ア＝×：令和 6 年 5 月 25 日施行の改正により、国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の經由事務は廃止された。申請は地方整備局等に直接行う（法 4 条 1 項）。

イ＝×：免許換えにより従前の免許が失効したときは、遅滞なく、従前の免許証を返納しなければならない（法 7 条 1 項、規則 4 条の 4）。

ウ＝×：廃業の届出期限は廃業の日から 30 日以内（法 11 条 1 項 5 号）。

エ＝○：商号は名簿登載事項であり 30 日以内に変更届をする（法 8 条 2 項 2 号・9 条）。免許証の記載事項の変更であるため、あわせて書換え交付を申請する（規則 4 条の 2）。

ひっかけ：【令和 6 年改正】大臣免許の申請は知事を「經由しない」。廃業届は 30 日（2 週間ではない）。

問 3 正解：イ

【解説】

ア＝×：破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、免許・登録のいずれの欠格事由にも該当する（法 5 条 1 項・18 条 1 項）。

イ＝○：免許では、未成年者は法定代理人で判断する（法 5 条 1 項 11 号）。登録では、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格（法 18 条 1 項 1 号）。

ウ＝×：宅建業法違反の罰金刑は、免許・登録のいずれの欠格事由にもなる（法 5 条 1 項・18 条 1 項）。

エ＝×：聴聞の公示後に相当の理由なく廃業届をした者は、届出から 5 年間、免許・登録のいずれも受けられない（法 5 条 1 項・18 条 1 項）。

ひっかけ：免許と登録で結論が分かれる代表例が「未成年者」。免許は法定代理人で判断、登録は不可。

問 4 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・b・d の三つ。【a＝○】契約の締結を行う案内所には、成年者である専任の宅建士を 1 人以上置く（法 31 条の 3 第 1 項、規則 15 条の 5 の 3）。

イ＝×：【b＝○】業務開始の 10 日前までに、免許権者及び案内所の所在地の知事に届け出る（法 50 条 2 項、規則 19 条 3 項）。

ウ＝○：【d＝○】案内所にも標識を掲げなければならない（法 50 条 1 項、規則 19 条 1 項）。以上より三つ。

エ＝×：【c＝×】報酬額の揭示義務は「事務所」に限られ、案内所には課されない（法 46 条 4 項）。

ひっかけ：案内所に必要：専任宅建士（契約等を行う場合）・標識・50 条 2 項届出。不要：報酬額の揭示・帳簿・従業者名簿。

問 5 正解：ウ

【解説】

ア＝×：心身の故障の場合は、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が届け出る（法 21 条 3 号）。

イ＝×：不正の手段による登録を理由に消除された者は、処分の日から 5 年を経過しなければ登録を受けられない（法 18 条 1 項 8 号）。

ウ＝○：破産手続開始の決定を受けた場合は、本人が、その日から 30 日以内に届け出る（法 21 条 2 号）。

エ＝×：事務禁止期間中に本人の申請により登録が消除された者は、その禁止の期間が満了するまで登録を受けられない（法 18 条 1 項）。

ひっかけ：事務禁止中に自ら消除しても「禁止期間満了まで」再登録不可（処分逃れの防止）。

問 6 正解：イ

【解説】

ア＝×：取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない（法 22 条の 4）。

イ＝○：個人情報保護の観点から、住所欄にシールを貼った上で提示してもよい（ただしシールは容易に剥がせるものとする）（法 22 条の 4、解釈・運用の考え方）。

ウ＝×：本籍は宅建士証の記載事項ではないため、書換え交付の申請は不要（変更の登録は必要）（法 20 条、規則 14 条の 13）。

エ＝×：宅建士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた知事に返納しなければならない（法 22 条の 2 第 6 項）。

ひっかけ：本籍の変更は「変更の登録」は必要だが「書換え交付」は不要（宅建士証に本籍は載っていない）。

問 7 正解：エ

【解説】

ア＝×：保管替えの請求ができるのは、金銭のみで供託している場合に限られる（法 29 条 1 項）。

イ＝×：主たる事務所の移転により新たに供託した場合（二重供託）は、公告なしに従前の営業保証金を取り戻すことができる（法 30 条 2 項ただし書）。

ウ＝×：還付の対象は「宅地建物取引業に関し」取引をした者の債権に限られ、兼業の建設工事に係る債権は対象外（法 27 条 1 項）。

エ＝○：有価証券を含めて供託している場合は、遅滞なく、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない（法 29 条 1 項）。

ひっかけ：金銭のみ＝保管替え、有価証券を含む＝新たに供託→旧供託所から公告なしで取戻し。

問 8 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものは a の一つのみ。【a＝○】保証協会は弁済業務保証金準備金を積み立て、弁済業務保証金から生ずる利息・配当金をこれに繰り入れる（法 64 条の 12）。

イ＝×：【b＝×】社員の地位を失った業者の営業保証金の供託期限は、地位を失った日から 1 週間以内（法 64 条の 15）。

ウ＝×：【c＝×】分担金は、保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならない（法 64 条の 9 第 1 項 1 号）。

エ＝×：【d＝×】還付を受けようとする者は、まず保証協会の認証を受け、その後に供託所に還付を請求する（法 64 条の 8 第 2 項）。

ひっかけ：順序は「認証→還付請求」。分担金は「加入しようとする日まで」、新事務所分は「2 週間以内」。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×：令和 7 年 1 月 1 日施行の施行規則改正により、指定流通機構への登録事項に「取引の申込みの受付に関する状況」が追加された（法 34 条の 2 第 5 項、規則 15 条の 11）。

イ＝×：指定流通機構が発行する登録を証する書面は、請求の有無にかかわらず、遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない（法 34 条の 2 第 6 項）。

ウ＝×：登録物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号・取引価格・成約年月日を指定流通機構に通知しなければならない（法 34 条の 2 第 7 項、規則 15 条の 13）。

エ＝○：取引の申込みの受付状況（いわゆるステータス）は登録事項であり、事実と異なる登録（いわゆる囲い込み）は、指示処分等の監督処分の対象となり得る（法 34 条の 2 第 5 項・65 条 1 項、規則 15 条の 11）。

ひっかけ：【令和 7 年改正】レインズの登録事項に「申込みの受付状況」が追加され、囲い込みは監督処分の対象。

問 10 正解：イ

【解説】

ア＝×：記載しなければならないものは a・b の二つ。【a＝○】媒介契約の有効期間及び解除に関する事項（法 34 条の 2 第 1 項 5 号）。

イ＝○：【b＝○】報酬に関する事項（法 34 条の 2 第 1 項 7 号）。以上より二つ。

ウ＝×：【c＝×】価額について意見を述べるときは根拠を明らかにする義務があるが（法 34 条の 2 第 2 項）、その根拠は媒介契約書面の記載事項ではない（法 34 条の 2 第 1 項）。

エ＝×：【d＝×】依頼者が宅建業者であっても、媒介契約書面の交付は省略できない。業者間取引の適用除外（法 78 条 2 項）は自ら売主の 8 種制限に限られ、媒介契約の規制には及ばない（法 34 条の 2 第 1 項）。

ひっかけ：価額の「意見の根拠」は明示義務があるだけで、書面への記載は不要。

問 11 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】令和6年4月1日施行の改正により、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は、実施後2年以内の建物状況調査が説明の対象（法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2）。

イ＝×：【b＝×】それ以外の建物（木造戸建て等）は、実施後1年以内の建物状況調査が対象（規則16条の2の2）。

ウ＝×：【c＝×】建物状況調査の実施の有無・結果の概要は、既存建物の貸借でも説明事項（法35条1項6号の2イ）。

エ＝×：【d＝×】宅建業者に建物状況調査を実施する義務はない。実施していなければ「実施していない」旨を説明する（法35条1項6号の2イ、解釈・運用の考え方）。

ひっかけ：【令和6年改正】建物状況調査の対象期間：原則1年、RC造等の共同住宅は2年。

問 12 正解：ウ

【解説】

ア＝×：相手方が宅建業者である場合は、重要事項説明書を交付すれば足り、宅建士による説明は不要（法35条6項）。

イ＝×：専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の貸借でも説明事項（規則16条の2）。

ウ＝○：令和8年4月1日施行の施行規則改正により、区分所有建物の売買・交換では、管理者等が管理業者であるか否か（管理業者管理者方式か否か）が説明事項となった。説明事項は重要事項説明書に記載する（法35条1項6号・5項、規則16条の2）。

エ＝×：修繕積立金の規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明する（規則16条の2）。

ひっかけ：【令和8年改正】管理業者管理者方式の説明事項も、相手方が業者なら書面交付のみで足りる。

問 13 正解：イ

【解説】

ア＝×：支払金・預り金の保全措置の概要は重要事項説明の対象（法35条1項11号）であり、37条書面の記載事項ではない。

イ＝○：ローンのあっせん不成立時の措置は、重要事項説明の対象（法35条1項12号）であり、定めがあれば37条書面にも記載（法37条1項9号）。

ウ＝×：契約不適合責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置は、重要事項説明の対象（法35条1項13号）。

エ＝×：割賦販売の現金販売価格等は重要事項説明の対象（法35条2項）であり、37条書面の記載事項ではない。

ひっかけ：35条だけの事項：保全措置・預り金・割賦販売の価格等。37条だけ：代金額・引渡時期・移転登記時期。

問 14 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・bの二つ。【a＝○】37条書面に記名する宅建士は専任である必要はない（法37条3項）。

イ＝○：【b＝○】契約成立後、遅滞なく交付する（法37条1項）。以上より二つ。

ウ＝×：【c＝×】売主Bも宅建業者として自ら当事者となる以上、37条書面の交付義務を負う（法37条1項）。

エ＝×：【d＝×】不可抗力による損害の負担は任意的記載事項であり、定めがなければ記載不要（法37条1項10号）。

ひっかけ：取引に関与した宅建業者は全員が37条書面の交付義務者。任意的記載事項は「定めがあるとき」だけ記載。

問 15 正解：ア

【解説】

ア＝○：交換の場合は、評価額の高い方（2,000万円）を基礎とする。 $(2,000 \text{ 万円} \times 3\% + 6 \text{ 万円}) \times 1.1 = 72 \text{ 万} 6,000 \text{ 円}$ （法46条1項、報酬告示）。

イ＝×：交換差金ではなく、交換する宅地建物の価額の多い方を基礎とする（法46条1項、報酬告示）。

ウ＝×：双方から媒介の依頼を受けた場合、各依頼者から72万6,000円ずつ、合計145万2,000円まで受領できる（法46条1項、報酬告示）。

エ＝×：評価額の合計ではなく、多い方の価額を基礎とする（法46条1項、報酬告示）。

ひっかけ：交換の報酬は「高い方の価額」を代金とみなす。差金でも合計でもない。

問 16 正解：エ

【解説】

ア＝×：告知書面には、解除は買主が解除の書面を発した時に効力を生ずる旨を記載しなければならない（法37条の2第1項1号、規則16条の6）。

イ＝×：クーリング・オフは書面を発した時に効力を生ずる（発信主義）。8日以内に発信すれば、到達が9日目でも有効（法37条の2第2項）。

ウ＝×：8日の期間は、書面で告げられた日から起算する。口頭の告知では期間は進行しない（法37条の2第1項1号、規則16条の6）。

エ＝○：クーリング・オフによる解除があったときは、宅建業者は速やかに手付金その他受領した金銭を返還しなければならない（法37条の2第3項）。

ひっかけ：クーリング・オフは「発信主義」。告知書面には発信時に効力を生じる旨等を記載する。

問 17 正解：ウ

【解説】

ア＝×：未完成物件は代金の5%（600万円）を「超える」か1,000万円を超えるときに保全措置が必要。600万円ちょうどは不要（法41条1項、令3条の5）。

イ＝×：900万円は5%（600万円）を超えるため、1,000万円以下でも保全措置が必要（法41条1項）。

ウ＝○：中間金の受領で合計1,100万円となり基準を超えるため、受領済みの手付金を含む全額について保全措置を講じなければならない（法41条1項）。

エ＝×：指定保管機関による保管（手付金等寄託契約）は完成物件に限られ、未完成物件では使えない（法41条1項・41条の2第1項）。

ひっかけ：「5%超又は1,000万円超」は「又は」。どちらか一方を超えれば保全措置が必要。

問 18 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和7年4月1日施行の改正により、業者票は専任の宅建士の「氏名」に代えて「数」を記載し、事務所の代表者の氏名等を記載する様式となった（法50条1項、規則19条）。

イ＝×：帳簿の記載事項を電子計算機に備えたファイル等に記録して保存することも認められる（法49条、規則18条2項）。

ウ＝×：従業者証明書の携帯義務と従業者名簿の備付け義務は別個の義務であり、一方で他方に代えることはできない（法48条1項・3項）。

エ＝×：報酬額の揭示義務は事務所に限られる（法46条4項）。

ひっかけ：【令和7年改正】業者票＝代表者氏名・専任宅建士の「数」。帳簿の電子保存は可。

問 19 正解：ウ

【解説】

ア＝×：（a、b）【a＝×】業務地の都道府県知事も、区域内の業務に関し業務停止処分をすることができる（法65条4項）。

イ＝×：（a、c）【c＝×】免許取消処分をしたときは、公告しなければならない（法70条1項）。

ウ＝○：（b、d）【b＝○】不正の手段による免許取得は必要的取消し事由（法66条1項8号）。【d＝○】指示・業務停止・免許取消しの処分をするときは聴聞を行う（法69条1項）。

エ＝×：（c、d）dは正しいがcは誤り（法70条1項）。

ひっかけ：公告が必要なのは「業務停止」と「免許取消」。聴聞は「指示」を含むすべての業者処分が必要。

問 20 正解：ア

【解説】

ア＝○：保証金の額は、基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数に応じて算定し、床面積55㎡以下の住宅は2戸で1戸と数える（住宅瑕疵担保履行法11条2項・3項、同法施行令）。

イ＝×：保険契約は、引渡しから10年以上有効なものでなければならない（住宅瑕疵担保履行法2条7項）。

ウ＝×：資力確保措置の義務は、自ら売主となる宅建業者に課され、媒介業者には課されない（住宅瑕疵担保履行法11条1項）。

エ＝×：基準日に係る届出をしなければ、基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約を締結できない（住宅瑕疵担保履行法13条）。

ひっかけ：保証金は「過去10年の引渡し戸数」で算定（55㎡以下は2戸で1戸）。保険は10年以上。